

1500490-46.2020.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2296702/2020 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 14933854 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

3308/20/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2296702 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500490-46.2020.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500490-46.2020.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2296702/2020 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 14933854 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

3308/20/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2296702 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 3308/20/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

THAWAN HENRIQUE DA COSTA MARCELINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

THAWAN HENRIQUE DA COSTA MARCELINO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33 "caput", da Lei 11343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal porque, segundo o Ministério Público, em 28 de novembro de 2020, por volta das 16h30min, na Rua Maria Vilma Buck Bertaia, nº 38, Jardim Odécio Degan, nesta cidade e comarca, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64879 de 20.03.2020, publicado no DOE-SP de 21.03.2020), trazia consigo e tinha em depósito, com intuito de tráfico ilícito, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 27 (vinte e sete) porções de Erythroxylon coca, popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 44g (quarenta e quatro gramas), bem como, 20 (vinte) porções de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 34g (trinta e quatro gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fl. 87) e apresentou defesa preliminar (fls. 95/96), que foi afastada e a denúncia recebida (fls. 99/100).

No dia de hoje, em audiência de instrução, foram duas testemunhas arroladas na denúncia.

Em debates, o Ministério Público pleiteou a condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa, por seu lado, pleiteou a nulidade da busca ou a fixação de pena e regime mais favoráveis.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

O auto de prisão em flagrante delito (fl. 05), o boletim de ocorrência (fls. 10/12), o auto de exibição e apreensão (fl. 13), o laudo de constatação (fl. 15), o exame químico-toxicológico (fls. 92/94) e a prova oral coligida demonstram a materialidade do crime descrito na denúncia, na medida em que revelam a apreensão de substâncias entorpecentes, destinadas ao tráfico ilícito de drogas.

Ainda assim, não há como se acolher a pretensão acusatória.

De início, quanto à maconha, não há como ser ligada ao réu, pois foi encontrada após "varredura" no local, não se tendo visto o acusado se dirigindo à mata, além do que, em poder dele, segundo os próprios policiais, a droga encontrada era diversa.

Quanto à cocaína, os depoimentos dos policiais militares Marcus Roberto Nascimento e Ítalo de Freitas Oliveira não inspiraram certeza quanto à dinâmica dos fatos.

Em primeiro lugar, porque dos depoimentos em sede policial havia constado que, dentro da cueca do réu foram localizadas cinco microtubos transparentes, ostentando adesivo de "Pablo Escobar".

Em audiência, nenhum dos dois policiais lembrou sobre a existência desse adesivo (fl. 14), fato que não é usual, pois não é comum que as embalagens tragam a imagem do famoso traficante colombiano.

Além disso, assiste, em parte, razão à Defensoria Pública quanto à alegação de falta de justa causa para a abordagem. O primeiro policial ouvido disse que o nervosismo demonstrado foi que o réu "congelou" e ficou olhando fixamente a viatura. Já o segundo policial deu depoimento substancialmente diverso, afirmando que a "fundada suspeita" decorreu de o acusado ter "mudado de direção" ao caminhar

e ter "tentado esconder as drogas".

Se não há, pelo conjunto probatório, como decretar a nulidade da busca, tampouco se pode desconhecer que a contradição enfraquece o convencimento judicial sobre a prova oral produzida.

Não há, ademais, como superar as contradições e esquecimentos sobre fatos importantes do processo apenas com base na confissão extrajudicial (fl. 08), até porque, se a imensa maioria das condenações de tráfico se dá unicamente com os depoimentos dos agentes da lei, o mínimo que se espera é que os depoimentos sejam uníssonos e coerentes.

Quando tal não ocorre, a absolvição é mesmo de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação para ABSOLVER THAWAN HENRIQUE DA COSTA MARCELINO, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita, o que faço nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Registre-se e efetuem as comunicações de praxe.

P.R.I.C.

Limeira, 12 de abril de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA